专政与宪政之辨

成稿于2019年2月　　修订于2026年11月

1. 专政

当我们讨论专政的时候，常常涉及几个关联或类属概念，其中包括但不限于独裁、无产阶级专政、以及人民民主专政。本文首先将对专政涉及的以上几个概念进行梳理，讨论其历史背景与具体含义。

1.1. 阶级斗争下的专政

专政一词的英文是*dictatorship*，即一种独裁式的统治。从这个角度看，几乎可以直接将专政与独裁等同，将实施专政的国家理解为由统治者进行独裁统治的国家。然而，在马克思主义学说中，专政有其特殊语境，是被放置于阶级斗争的理论当中的。阶级斗争下的专政，是统治阶级依靠国家机器对“敌对分子”实行强力统治或独裁统治。这里涉及一个关键问题，统治阶级和敌对分子的对立问题。马克思主义认为，专政并不专属于某一阶级，无产阶级可以专政，资产阶级也可以专政，资本主义国家就是实行资产阶级专政的国家。在资产阶级专政的情况下，无产阶级是被统治阶级，是被压迫和剥削的，是被独裁的一方。因此，无产阶级革命的目标就是推翻资产阶级专政，建立无产阶级专政。

在资产阶级专政的国家，资产阶级作为统治阶级，无产阶级是他们的敌对分子。反之，无产阶级专政是在无产阶级掌握政权之后，作为对敌对分子即资产阶级以及其他破坏无产阶级革命成果的人进行的强力统治，这里的强力统治符合一般意义上的独裁。但需要注意的是，无产阶级专政是无产阶级领导人民消灭资产阶级从而建立无阶级的共产主义社会的一个过渡状态，因此是一个国家的临时状态，在共产主义社会建成后，由于阶级差别的消失，统治阶级和敌对分子的对立不复存在，专政也就不再符合需要了。

简而言之，阶级斗争理论下的专政与一般意义的独裁具有相关性，但二者不能等同。可以说，这里的专政是独裁的一种形式，具有其特殊性，是阶级斗争理论下的专政，其区别于一般的独裁的地方就在于其对于统治阶级和被统治阶级的划分，将资产阶级和无产阶级作为一组对立矛盾的阶级来看待。

1.2. 从无产阶级专政到人民民主专政

在中国的语境下，马克思主义列宁主义的无产阶级专政的概念又得到了进一步发展。毛泽东将无产阶级专政与中国实际相结合，提出了人民民主专政。在《论人民民主专政》一文中，毛泽东将人民民主专政等同于人民民主独裁，认为实践经验要求中国实行人民民主独裁，剥夺反动派的发言权，只让人民有发言权。在这里，专政框架下的统治阶级和敌对分子的对立，就是人民和反动派（或敌人）的对立。那人民是什么？反动派（或敌人）又是指哪些人？毛泽东指出，在当时，人民就是工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级以及民族资产阶级，反动派或敌人就是地主阶级、官僚资产阶级以及国民党反动派及其帮凶。人民民主独裁，就是在人民内部，实行民主制度，人民享有言论集会结社等自由权，享有选举权；对敌人，实行专政，实行独裁。这是民主和专政的统一。在阶级还存在，社会尚未进入无阶级的共产社会的这个过渡阶段，无产阶级掌权必然要强化无产阶级所代表的人民的国家机器并保护人民的利益，所以人民的军队、人民的警察、人民的法庭，都是用来压迫敌对阶级的暴力工具。在人民民主专政的理论下，人民犯法和敌人犯法也是区别对待的，人民内部的教育工作是民主地进行的，毛泽东这里说的民主是说服的方法不是强迫的方法。而对于反动阶级的改造工作，是强迫的，是专政，是独裁。

因此，人民民主专政实质上也是无产阶级专政的一种，只是将统治阶级的基础从单一的无产阶级扩大到了工人阶级领导的工农联盟为基础的广大劳动人民，阶级成分相对多元一些。同时，毛泽东也认为专政单用时是具有普遍意义的，也会和资产阶级结合形成资产阶级专政。他认为，批评中国实行独裁的外国反动派，其实是在实行资产阶级对包括无产阶级在内的其他阶级的独裁，中国只是“以其人之道还治其人之身”。

一言以蔽之，人民民主专政是以阶级斗争理论为基础的无产阶级专政在中国的具体表现。其基础是以阶级区分敌我，并将敌我对立。

2. 宪政

在中文里，宪政常常作为专政的对立词出现，为了后续对专政与宪政进行对比分析，本节将具体阐述宪政的定义、来源、核心、原则、以及宪政与民主的关系。

2.1. 启蒙主义下的宪政

宪政译自英语中的*constitutionalism*，又称立宪主义。狭义的宪政指的是宪法具有一套创立、构建并定义政府权力限度的规则、原则，以及价值观。依照这个定义，

所有具有宪法的国家都是宪政国家。这也通常是普通大众所误解的宪政：拥有一部宪法并遵照宪法治国就是实行宪政。然而，宪政同时关注对政权的有效限制。通常，这种有效限制表现为对抗政府的公民权，比如言论自由、结社自由、平等权等。因此宪政有两个维度，一个是政府的公权力，另一个是公民的公民权利，即权力和权利。因此，广义的宪政指的是一种主张，这种主张认为，政府权力能够且应当被合法限制，而且政权及政权的合法性取决于其对于这种限制的观照。

强调有限政府的宪政可以追溯到英国的《大宪章》，那是贵族与王权斗争的产物，具有限制权力的性质。但多数学者认为启蒙运动是现代宪政的源头，他们认为启蒙运动冲破神学的枷锁倡导以人为中心、尊重个人自由、保护个人权利的主张要求对政府权力进行限制，因此是宪政的哲学基础。现代宪政的核心就是强调有限政府，实现有限政府这一目的要求对政府权力进行分权，也要求公民权得到保障。因此现代多数宪政国家基本实行立法、司法、行政三权分立的政治结构，并要求公民权利得到保障，因此力图形成对政府权力的有效限制。换而言之，宪政就是认为有限政府是应该且可行的。

也有学者从国家 (state) 的角度将强调有限政府的宪政归为消极宪政 (negative constitutionalism)，并提出应有积极宪政 (positive constitutionalism) (Barber, 2018)。根据Barber (2018)，积极宪政强调形成一个结构，促进政府机构的成功运转。这不仅要求有限政府，同时要求形成一个同时具备建设性和限制性的强有力的政府。从积极宪政出发，他提出并讨论了主权原则、分权原则、法律原则、公民社会、民主原则、辅助性原则，认为宪政应当遵照这六大原则，来指导构建国家的运转。

总之，对政府权力的保障、指导、以及限制均被视为宪政的重要组成成分。

2.2. 从宪政到民主宪政

虽然宪政应遵照的原则包括民主原则，但宪政本不涉及民主，宪政的核心问题是政权形成后的执行规范，民主的核心问题是解决权力来源的合法性。民主即主权在民，公民赋予政府的权力，因此政府的权力是公权力，受之于民、也应当用之于民，而且公民的个人权利仍应得到保障。然而，无论公民将权力赋予政府还是其他个人或机构，权力的高度集中都不可避免地会产生腐败，为了保证权力取之于民用之于民，对权力进行规范即限制成为必然要求。避免过度集中最直接的方法就是分权，同时为了使这种规范和限制实际有效，便需要依法进行，而不依人进行。所谓民主宪政，核心就是主权在民和三权分立。这也是大多数以资本主义市场经济为主的现代国家采取的政治体制，如英国的君主立宪制/议会民主制、美国的自由民主主义

的共和立宪制/联邦总统制。

3. 专政与宪政之辨

根据上述关于专政和宪政的讨论，不难发现，两者虽只有一字之差，但存在巨大的差异。本文认为，专政与宪政基于不同的理论假设，回答不同的问题。专政基于阶级斗争理论，宪政基于启蒙主义思想。前者回答如何处理阶级矛盾的问题，后者回答如何规范政府权力的问题。理论框架的不同是二者的本质差别。本节从以上两个方面对二者进行具体辨析。

3.1. 专政的理论假设及批判分析

专政的敌我区分源于阶级斗争的思想。马克思的阶级斗争理论认为，一切社会的历史都是阶级斗争的历史，社会发展到一定阶段的时候阶级矛盾是不可调和的，必然导致阶级斗争。而马克思认为各国政府都是阶级独裁专政，让更具先进代表性的无产阶级专政不会更糟。阶级斗争中，无产阶级代表先进方向，因此无产阶级专政推动社会向无阶级社会过渡是代表了历史发展的正确发展方向。关于马克思主义的阶级的定义，列宁有一个经典解释:

> “所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的占有关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”

因此，马克思主义对于阶级的定义是基于生产力、生产资料和生产关系的。同理，目前中国实行的人民民主专政也是马克思主义指导下形成的，其中具体到中国的人民民主专政的阶级分析，毛泽东曾撰《中国社会各阶级的分析》一文进行阐释，同样是通过是否掌握生产资料、是属于剥削劳动力一方还是劳动力被剥削的一方来进行划分的。

问题在于，马克思主义这种对于阶级进行划分的理论真的合理吗？真的符合实际吗？实行宪政的国家虽然不以阶级斗争理论为纲，但也认可阶级/阶层的客观存在，但不是马克思的那种定义。马克斯·韦伯的社会阶层理论提出社会阶层是由阶层、地位、权力三者相互作用形成的，这种社会分层理论的主要概念与马克思主义的不同之处在于马克思主义仅仅考量资本掌握权对于社会分层的作用，而韦伯将一个人的社会地位和权力也纳入了考虑。

退一步说，即使承认马克思主义单一标准的阶级理论，承认阶级斗争的不可调和，无产阶级专政就一定优于其他阶级的专政吗？马克思主义者会说无产阶级代表先进方向。再退一步，假使无产阶级真的代表先进方向，是优于其他阶级的，那专政就是无产阶级的必然选择吗？如果用资产阶级掌权是资产阶级对其他阶级进行专政来支持无产阶级掌权就要对非无产阶级进行专政，那我们岂不是倒退到“以牙还牙、以眼还眼”的原始社会了吗？虽然无论是马克思的阶级理论还是韦伯的理论，阶级都是对立冲突的存在，但是现实生活中阶级是流动的，是可转化的，同一个人也可能有不同的阶级成分。无产阶级专政对于敌我的教育改造实行双重标准，人民内部实行民主，对待敌人进行专政即独裁，这不是双重标准吗？敌人也是人，用是否具有生产资料生产工具将其划分为剥削阶级归类为敌人，就可以双标了？

3.2. 宪政的理论假设及其批判分析

专政是阶级斗争理论下如何对待敌人的问题。而宪政不属于阶级斗争这个理论框架，基于的是启蒙主义的人本思想。对于个人权利的尊重，必然导致对于公共权力的制约，因为公权力与个人权利存在一定的对立性。除此之外，远在启蒙运动发生之前，人们很早就认识到权力的高度集中和毫无限制会导致严重的问题。阿克顿勋爵将其总结为，权力导致腐败，绝对的权力必然导致绝对的腐败。中国古代的皇帝就是很好的例证，皇帝权力至高无上常常导致生灵涂炭的悲惨事件。因此对权力进行制约也是权力的内在要求。另一方面，基于对人无法进行有效的自我约束这一观点，以法为依据对权力进行制约成为选择，因此形成宪政一说。所以对于统治权或说公权的制约，宪政同时要求要法治不要人治、要分权不要集权。

这关乎到了宪政的核心问题。首先是所谓的法治，这个法是什么决定的？如果可以人为制定、修改、解释法律，那实质上是不是还是人治？对于这个问题，法学界有众多研究。各国也有不同的实践，例如成文法、习惯法和判例法等。如果社会是构建地发展的，那是不是任何一个时期的具体的宪法和法律都具有一定的局限性，那是不是任何时期的宪法和法律都不具有绝对性？那如果宪法和法律是相对的，不是长期稳定的，那它对于权力还如何进行有效制约？换而言之掌权者是不是可以对宪法进行随意修改？如果不能随意修改？又有什么来保证他们依照一定合理原则修改？即使有所保证，那什么是合理的原则？这个原则是不是也是相对合理的？这一连串的问题是宪政批评者对于宪政所设想的权力制约的可行性产生的怀疑。因此即使认同权力的制约是应该的，因为公权民授，因为权力会腐败，但是宪政的方法，即用宪法和法律来治理取代人治，真实可行吗？事实有效吗？我认为这里存在一个关于人

性的普遍假设，因为宪政对于人性也持怀疑态度的。人的动物性必然导致人治的无效性。换而言之，人的自私性使得人无法对自我进行无外力约束情况下的自我有效约束。但是随着社会的进步发展，是否会存在自私性消除了的人？这种能够做到公正无私的人是否真的不存在？因为在启蒙主义的影响下，当时用于对抗神性的统治，人性的私欲是被承认的。这种人生而自私人皆自私的假设也是宪政要求法治反对人治的理论基石之一。

除了法治的有效性和人治的无效性值得怀疑之外，宪政用来解决权力高度集中和高度无限的分权法，也在现实中遇到了一个大问题：政府执行力的低效。行政、立法、司法被分至不同部门，理想状态当然是各部门各司其职，然而实际上总是产生程序冗杂、各部分相互制约，的确可以限制可能不合理的行政指令的实施，但是由于无法达成一致也时常导致行政效率低下。而这，正是专政的优势。虽然专政本身不涉及权力分配的讨论，但是实行专政的国家，例如人民民主专政的中国，对于权力分配机制也有自己的一套，而且其权力运行可谓非常高效。中国作为人民民主专政国家，虽然实行人民代表大会制度，但也是共产党领导下的人民代表大会制度。由于共产党长期的一党执政 (其他党派只具备参政议政权不具备实际执政权)，外加上一切都以共产党领导为核心或出发，虽然党名义上受到党内部和人民的监督，但是党内部的监督依旧受党领导层控制，人民的监督非常有限而且难以实现。所以，中国的民主集中制的关键在于集中，用名义上的民意集中将权力集中在党合法化。实际就是党的权力高度集中，形成高效的行政组织能力和权力执行能力。

但宪政的支持者认为，现有国家分权后的行政低效，其症结不应归结为分权。分权没有错，只是在保证行政效率的情况下如何分权，在操作层面上应进行讨论和完善。不过即使如此，也无法推翻具有高度统一的组织性极强的行政队伍的权力集中的政府具有更高效的执行力的事实。反对者可能会说即使承认这样的高效，也不能否认一旦上层决定出现根本性错误，那会导致彻底的动荡，甚至走向法西斯主义。但是坚持马克思主义的共产信仰是相信代表先进方向的无产阶级的共产党是先锋队是不会错的。这也显示出二者对于人性和对于历史发展的观点上的分歧。

4. 小结

总而言之，民主宪政架构上，基于人性自私和权力腐败，形成了对权力进行制约具有必要性的主张，并认为通过分权可以将其实现；专政是基于马克思主义阶级斗争理论，在此框架下，人民和敌人的区分必然存在，由于敌人是反革命分子因此进行专制独裁无可指摘。由于基础理论的分歧，二者对于阶级的划分存在分歧，对

于集权和分权的必要性和可行性，也存在分歧。简单地说，可以将宪政要求分权，专政必然导致集权。分权和集权也都会带来正面和负面的影响。

除了理论假设和核心问题的不同，现实层面的专政和宪政也存在具体表现上的差异。就以中国和美国为例。中国是作为专政代表，坚持马克思主义道路，其人民民主专政，具体表现为明确的阶级意识、训练有素的行政队伍、高度集中的领导权力、党和人民和国家的高度统一。美国作为实行现代宪政的典范，将西方哲学、启蒙主义作为基石，其民主宪政表现为人权平等、主权在民、三权分立、公民社会等。中国和美国都有宪法，但是中国只是强调要法治不要人治，但保持集权不主张分权，因此异于宪政的美国。中国美国都谈民主，但宪政国家的民主是解释权力来源合法性的问题，即前文所说政府权力是公民授予的，而中国的政府的权力，即共产党的执政权，是马克思主义阶级理论和历史观赋予其的内在的先进性决定的，因为共产党代表先进方向，应当由党带领人民走向未来。

参考文献：

1. Barber, N. W. (2018). The Principles of Constitutionalism. Oxford University Press.
2. Graber, M. A. (2015). A New Introduction to American Constitutionalism. Oxford University Press.
3. Grimm, D. (2016). Constitutionalism: past, present, and future. Oxford University Press.
4. Ringen, S. (2016). The perfect dictatorship: China in the 21st century. Hong Kong University Press.
5. Weber, M. (2013). From Max Weber: essays in sociology (H. H. Gerth & C. W. Mills, Eds. & Trans.). Routledge. (Original work published 1948)
6. Yuen, S. (2013). Debating Constitutionalism in China: Dreaming of a liberal turn? *China Perspectives*, *2013*(4), 67-72.
7. 陈云生. (2006). 宪法和宪政以个人为本的哲学基础反思. 山东科技大学学报 (社会科学版), *8*(2).
8. 崔文华. (2014). 宪政与专政的不同职能. 共识网.
9. 董德刚. (2009). 对无产阶级专政的新认识. 理论视野.
10. 华炳啸. (2014). 依法治国视域下对宪政概念存废问题的思考. 爱思想.

11. 李金. (1995). 马克思的阶级理论与韦伯的社会分层理论. 社会学研究, *2*, 26.

12. 列宁. (1905). 无产阶级和农民的革命民主专政. 列宁全集. 中文马克思主义文库.

13. 刘军宁. (2014). 专政等于宪政吗? 爱思想.

14. 毛泽东. (1940). 新民主主义的宪政. 毛泽东选集（第二卷）. 中文马克思主义文库.

15. 毛泽东. (1975). 中国社会各阶级的分析. 毛泽东选集（第一卷）. 人民出版社. (原文发表于1925年)

16. 毛泽东. (2013). 论人民民主专政. 青苹果数据中心. （原文发表于1949年）

17. 汪亭友. (2013). 对宪政问题的一些看法. 红旗文稿, *11*, 18-23.

18. 王伟光. (2014). 坚持人民民主专政并不输理. 红旗文稿.

19. 王曾. (2014年11月17日). 依法治国、依宪执政与“宪政”是两码事. 光明日报.

20. 叶笃初, & 卢先福. (2009). 党的建设辞典. 中共中央党校出版社.

21. 于浩成. (2003). 专政与宪政. 于浩成文集. 独立中文作家笔会.

22. 周新城. (2011). 必须坚持马克思主义的阶级观点和阶级分析方法. 政治经济学评论, (3), 25-37.